



Nr. 162 Kabinettsitzung vom 18. Dezember 1926, 12 Uhr

R 43 I/1417, Bl. 315–318

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Bell, Geßler, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Pünder, Weismann, Popitz, Gutbrod; MinDir. Zechlin, Offermann, Dorn, Knaut; RKom. Stutz; MinR Besser, Waldeck, Kralik; Votr.LegR Hemmen; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Übergangsregelung des Finanzausgleichs.
2. Bericht über das Landesverratsverfahren Mertens.
3. Kohlenversorgung der Reichsbahn. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Artikels 109 der Reichsverfassung (Amtsbezeichnungen, Titel pp.).
5. Entwurf eines Gesetzes über die Erlaubnispflicht für die Herstellung von Zündhölzern. [abgesetzt]
6. Fall Junkers.
7. Eintritt in den Ehrenausschuß des Rentnerdanks. [...]
8. Mitteilungen des Reichskanzlers.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Übergangsregelung des Finanzausgleichs¹.

Nach kurzer Debatte stimmte das Reichskabinett dem Antrage des Reichsministers der Finanzen zu, in zwei Punkten zum Entwurf eines Gesetzes zur Übergangsregelung des Finanzausgleichs dem Reichstag eine Doppelvorlage zugehen zu lassen².

¹ Der Regierungsentwurf dieses Gesetzes (siehe Dok. Nr. 115, P. 3) war vom RR am 8./9. 12. beraten und dabei in verschiedenen Punkten geändert worden. So hatte der RR u. a. beschlossen, daß die Sondergarantie des Reichs für die Umsatzsteuerüberweisung an die Länder aufrechterhalten bleiben solle (Aufzeichnungen der Rkei in R 43 I/2388, S. 233–239). Daraufhin hatte RFM Reinhold in einer Kabinettsvorlage vom 16. 12. beantragt, den GesEntw. in den strittigen Punkten dem RT in Doppelfassung vorzulegen (R 43 I/2388, S. 245–246).

² Mit Datum vom 16.12.26 wurde der „Entwurf eines Gesetzes zur Übergangsregelung des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden“ – zum Teil in Doppelfassung – dem RT zugeleitet (RT-Bd. 413, Drucks. Nr. 2883). Zur weiteren Beratung und zur Verabschiedung des Finanzausgleichsgesetzes siehe Dok. Nr. 194 und Nr. 198.

Der Reichsminister der Finanzen wurde ferner ermächtigt, die beim Etat erforderlichen Doppelvorlagen zu machen³.

2. Bericht über das Landesverratsverfahren Mertens.

Es wurde festgestellt, daß dieser Punkt durch die vorhergegangene Aussprache zwischen den Ressortministern als erledigt zu betrachten ist⁴.

3. Kohlenversorgung der Reichsbahn. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Artikels 109 der Reichsverfassung (Amtsbezeichnungen, Titel pp.).

Nach Vortrag des *Reichsministers des Innern*⁵ stimmte das *Reichskabinett* dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Artikels 109 der Reichsverfassung grundsätzlich zu. Es wurde jedoch zunächst eine Fühlungnahme mit den Parteien des Reichstags für erforderlich erklärt. Dem Reichsminister des Innern soll es überlassen bleiben, zu geeigneter Zeit mit den Parteien, insbesondere auch mit der Sozialdemokratie über den Entwurf zu sprechen⁶.

³ Der GesEntw. über den Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1927 (vgl. Dok. Nr. 118, P. 1) wurde dem RT am 29.12.26 vorgelegt, und zwar zum Teil in Doppelfassung, d. h. mit unterschiedlichen Etatansätzen der RReg. und des RR (RT-Bd. 413, Drucks. Nr. 2888 und 2892). Veranlaßt war diese Doppelvorlage hauptsächlich durch den Beschluß des RR, daß die Umsatzsteuerergarantie des Reichs zugunsten der Länder auch für das Rechnungsjahr 1927 aufrechtzuerhalten sei (Anm. 1). Siehe dazu die Erklärung des MinDir. Lothholz in der Vollsitzung des RR vom 22.12.26 (Niederschriften des RR 1926, § 747).

⁴ Siehe dazu Dok. Nr. 131, bes. Anm. 5.

⁵ In seiner Kabinettsvorlage vom 27.11.26 (R 43 I/2598, Bl. 99–109) erklärte RIM Külz, daß die Vorschriften der RV über die Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen (Art. 109 Abs. 4 bis 6) der Nachprüfung bedürfen. „Auf der einen Seite hat sich gezeigt, daß das verfassungsmäßige Verbot der Titelverleihung völlig wirkungslos dadurch geblieben ist, daß auf dem Wege der Amtsbezeichnung eine viel größere Anzahl von titelähnlichen Bezeichnungen sich eingebürgert hat als früher. Es hat sich weiter gezeigt, daß in einzelnen Staaten, vor allem Bayern, in weitherzigster Auslegung des Begriffs Amtsbezeichnung tatsächlich zu Titelverleihungen geschritten wird. Schließlich hat sich herausgestellt, daß verschiedene Länder, besonders Preußen, tragbare Ehrenzeichen, Rettungsmedaillen, Feuerwehrahzeichen, weiter verleihen. Der gegenwärtige Zustand erscheint unhaltbar.“ Um eine rechtliche Klärung der Titel- und Ordensfrage herbeizuführen, beantragte der RIM die Einbringung eines (anliegenden) GesEntw., der Art. 109 Abs. 4 bis 6 der RV durch die Bestimmung ersetzt, daß die Verleihung bzw. Annahme von Titeln, Orden und Ehrenzeichen durch ein Reichsgesetz geregelt werden sollen. Den Entwurf eines solchen Ausführungsgesetzes fügte der RIM in einer unverbindlichen Fassung ebenfalls bei. Die Begründung zum GesEntw. betr. Änderung des Art. 109 RV lehnt sich größtenteils wörtlich an die Begründung zu § 3 der Kabinettsvorlage des RIM vom 3.2.25 an; abgedr. in: Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 14.

⁶ Aufzeichnungen über diesbezügliche Besprechungen mit den Parteien waren in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Bei den parlamentarischen Körperschaften wurden die Gesetzesentwürfe des RIM nicht eingebracht. Sie wurden zunächst den Regierungen Bayerns und Preußens zur Kenntnisnahme übermittelt; dabei wurde Bayern gebeten, von weiteren Titelverleihungen vorerst abzusehen (R 43 I/2598, Bl. 112, 115–116).

In einem Schreiben an den RK vom 17.1.27 wies der PrMinPräs. Braun darauf hin, daß die Bayer. Reg. anlässlich des Weihnachts- und Neujahrsfestes wiederum einer großen Anzahl von Persönlichkeiten Titelauszeichnungen verliehen habe. Sie halte demnach an ihrer Auslegung des Art. 109 der RV fest und sei offenbar nicht geneigt, von dieser Auslegung im Hinblick auf die gesetzgeberischen Pläne der RReg. zur Regelung der Titel- und Ordensfrage abzusehen. Der RIM habe bereits zum Ausdruck gebracht, daß die bayer. Titelverleihungen nach Auffassung der RReg. mit der RV nicht vereinbar seien. Er selbst, der PrMinPräs., habe dem RK und dem RIM wiederholt nachzuweisen versucht, „in welcher überaus peinliche und nachteilige Situation Preußen und die übrigen Länder durch die von der Bayerischen Staatsregierung geübte Praxis gebracht werden. Auch auf den schweren Schaden, welcher der Autorität des Reiches und seiner Verfassung bei weiterer stillschweigender Duldung dieses Verfahrens droht“, habe er hingewiesen. Der PrMinPräs. bat den RK, nunmehr die Entscheidung des Staatsgerichtshofs in dieser Frage herbeizuführen (R 43 I/2598, Bl. 125–126). Zur Anrufung des Staatsgerichtshofs kam es jedoch erst während der Amtszeit des Kabinetts Müller II; siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 108 (Ministerbesprechung vom 21.1.29, P. 2).

5. Entwurf eines Gesetzes über die Erlaubnispflicht für die Herstellung von Zündhölzern. [abgesetzt]

6. Fall Junkers.

Der *Reichsverkehrsminister* brachte die Junkers - Angelegenheit zur Sprache ⁷ und erklärte, daß er mit Zustimmung des Reichsfinanzministers durch Vermittlung des Abgeordneten Dr. Quatz den Vertretern des Prof. Junkers folgendes Angebot des Reichs vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts habe unterbreiten lassen:

Professor Junkers erhält die dem Reich gehörigen Aktien der Junkers-Flugzeugwerke A.G. (nom. 7 Millionen RM) zurück; die Prof. Junkers oder dem Werk von Reichsstellen gegebenen Darlehen werden gestrichen und die vom Reiche zur Sicherung dieser Forderung eingeleiteten Maßnahmen rückgängig gemacht. Prof. Junkers zahlt 3 Millionen Mark in bar, überläßt dem Reich Gerät im Werte von 3,7 Millionen Mark, übergibt nom. 400 000 RM Aktien der Junkers-Luftverkehr A.G., befreit das Reich von den in seinem Interesse eingegangenen Zahlungsverpflichtungen und gibt bestimmte Sicherungen für das von der Aktienmehrheit eingesetzte Personal. Als Stichtag für die laufenden Verpflichtungen aus Aufträgen und Arbeiten gilt der Tag des Angebots. Prof. Junkers erklärt dabei, keinerlei Ansprüche gegen Reichsstellen, insbesondere auch nicht aus dem russischen Geschäft ⁸, zu haben und verzichtet für die Zukunft auf jegliche Darlehen und Beihilfen aus öffentlichen Mitteln. Die Verpflichtungen des Reiches werden sofort nach Erfüllung der dem Prof. Junkers obliegenden Leistungen realisiert.

Er, der Reichsverkehrsminister, sei zu diesem Angebot gelangt infolge der ihm gegenüber stark zum Ausdruck gebrachten Auffassung maßgeblicher Abgeordneter des Hauptausschusses ⁹, daß die Angelegenheit Junkers in entgegenkommender Weise erledigt werden möge, um parlamentarische Schwierigkeiten zu vermeiden.

Der Reichsverkehrsminister erklärte hierzu, daß Prof. Junkers durch den Abgeordneten Quatz eine Ermäßigung der Verpflichtungen verlangt habe, und zwar Minderung der Barzahlung auf 1,5 Millionen Mark und Minderung der Geräteforderung auf die Hälfte des oben angegebenen Wertes. Er glaube, die Barzahlung vielleicht auf 2 Millionen RM herabsetzen zu können, aber an der Überlassung des Gerätes im vollen Betrage von 3,7 Millionen Mark festhalten zu müssen.

Der *Reichsminister der Finanzen* empfahl eine Herabsetzung der Geldsumme auf 1 Million RM bar und eine Ermäßigung der Geräteanforderung um vier Großflugzeuge.

Das *Kabinett beschloß*, auf der Grundlage des Vorschlages des Reichsverkehrsministers ein Angebot an Prof. Junkers mit der vom Herrn Reichsminister der Finanzen vorgeschlagenen Maßgabe zu machen, daß die Barzahlung auf 1 Million RM ermäßigt und von dem Werte der Geräteanforderung der Gegenwert von vier Großflugzeugen, die der Firma zu verbleiben haben (rd. 1 Million RM), abgesetzt wird. Dieses Angebot soll dem Prof. Junkers mit Befristung auf den 24. Dezember 1926 übermittelt werden. Es gilt als unabänderlich. Falls Prof. Junkers es nicht annimmt, sind die Zuwendungen an das Werk mit dem 24. Dezember 1926 einzustellen ¹⁰.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 152, P. 6. Im Hinblick auf die bevorstehende Kabinettsentscheidung hatte MinDir. de Haas (AA) in einer Aufzeichnung vom 15.12.26 die negativen Konsequenzen eines Konkurses der Junkers-Flugzeugwerk AG hingewiesen. Es sei vorteilhafter, wenn das Reich auf den Vergleichsvorschlag eingehe, den Junkers durch den Abg. Quatz übermittelt habe: ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 169.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 16, P. 6.

⁹ Haushaltsausschuß des RT.

¹⁰ Zur Durchführung des Vergleichs zwischen Junkers und dem Reich siehe ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 177 und 188.

7. Eintritt in den Ehrenausschuß des Rentnerdanks. [...]

8. Mitteilungen des Reichskanzlers.

Auf eine Frage des *Reichsverkehrsministers* stellte der Reichskanzler fest, daß das jetzige Kabinett als geschäftsführendes ¹¹ Beschlüsse von entscheidender politischer Tragweite nicht mehr fassen könne.

Sodann machte der *Reichskanzler* Mitteilung von der Auffassung des Reichspräsidenten über die gegenwärtige Lage. Der Herr Reichspräsident habe ihm erklärt, daß es 3 Möglichkeiten einer künftigen Kabinettsbildung gebe:

- a)
eine Rechtskoalition mit Einschluß des Zentrums,
- b)
eine Minderheitskoalition der Rechten mit wohlwollender Neutralität des Zentrums und
- c)
ein Beamtenkabinett ¹².

Er (der Reichskanzler) habe dem Herrn Reichspräsidenten angedeutet, daß er diese 3 Möglichkeiten für sehr zweifelhaft halte.

Nach einer kurzen Aussprache über diese Frage wurde sodann die Sitzung geschlossen ¹³.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 161.

¹² Vgl. dazu die von StS Meissner für Hindenburg angefertigten „Bemerkungen zur Regierungsbildung“ vom 18.12.26, referiert in: Stürmer, Koalition und Opposition in der Weimarer Republik, S. 180; vgl. auch Stresemann, Vermächtnis, Bd. III, S. 92.

¹³ Lt. WTB-Meldung empfang der RPräs. im Laufe des 18. 12. die Fraktionsvorsitzenden Graf Westarp (DNVP), Müller-Franken (SPD), v. Guérard (Zentrum), Scholz (DVP) und Koch-Weser (DDP). Aus den Besprechungen mit den Fraktionsvorsitzenden habe der RPräs. die Überzeugung gewonnen, daß Verhandlungen über die Neubildung der RReg. wegen der Weihnachtsfeiertage und der Vertagung des RT zur Zeit nicht möglich seien. Er habe daher beschlossen, die Verhandlungen bis kurz vor Wiederzusammentritt des RT zu vertagen (R 43 I/1307, Bl. 247).

Über die Besprechungen mit dem RPräs. vermerkte Koch-Weser: „Nach dem Zusammenbruch des Kabinetts am Freitagabend – 17. Dezember 26 – erfuhr ich von Reinhold, daß Hindenburg außer sich sei und nunmehr sofort mit Biegen oder Brechen eine Koalition der Rechten bilden wolle. Entweder eine Mehrheitskoalition mit Hilfe des Zentrums oder eine Minderheitskoalition aus Volkspartei und Deutschnationalen. Nachdem Guérard am Sonnabend vormittag (18.12.26) bei Hindenburg gewesen war, bestätigte er mir das und erklärte, der Reichspräsident halte nur eine Koalition der Rechten für möglich. Er wolle auch das Kabinett sofort bilden. Er, Guérard, habe dem Reichspräsidenten gegenüber erklärt, daß das Zentrum eine Rechtskoalition nicht mitmachen könnte und daß eine solche mit Rücksicht auf die Fortsetzung der Stresemannpolitik unmöglich sei. Er habe ihn außerdem dringend ersucht, mit der Kabinettsbildung zu warten, bis die Fraktionen wieder zusammen seien. Als ich am Sonnabend nachmittag (18.12.26) hinkam, fand ich Hindenburg, der diesmal ohne Meissner verhandelte, ruhig und dabei frisch wie seit langer Zeit nicht. Ohne seine eigene Meinung zu sagen, bat er mich um meine Meinung. Ich erklärte ihm, er werde es nunmehr wohl mit den Parteien versuchen müssen, die die Regierung gestürzt haben, also zunächst einen Führer der Rechten mit der Koalitionsbildung beauftragen, und wenn der Schwierigkeiten begegne, einen Führer der Linken. Wenn aber beide gescheitert wären, so werde es wohl wieder zu einer Koalition der Mitte mit veränderten Personen kommen müssen. Er erwiderte, so ähnlich habe er es sich auch gedacht. Allerdings wäre die Mitte ja überaus schmal und könne durchbrochen werden.“ (Tagebuchaufzeichnung vom 22.12.26, Nachl. Koch-Weser, Nr. 34, S. 397–399). In einem Vermerk Offermanns für den RK über eine telefonische Mitteilung v. Guérards vom 19. 12. heißt es: StS Meissner habe Guérard davon Kenntnis gegeben, „daß Graf Westarp dem Herrn Reichspräsidenten erklärt habe, die Deutschnationale Fraktion sei in der Frage der Regierungsbildung zu weitgehenden Konzessionen bereit. Die Deutschnationale Fraktion würde einen Kanzler sowohl aus der Deutschen Volkspartei wie aus Zentrum und der Bayerischen Volkspartei akzeptieren.“ (R 43 I/1307, Bl. 237). Siehe dazu Dok. Nr. 164.

Zitierhinweis

Nr. 162 Kabinettsitzung vom 18. Dezember 1926, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 463–466 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D162>